

「수산생물질병의 병원체 관리 규정」 일부개정

1. 개정이유

「수산생물질병의 병원체 관리 규정」 중 운영상 일부 미비점 등을 보완·개선하고자 함

2. 주요내용

- 가. 병원체 폐기 시 폐기 정보 공개 방법을 방역정보시스템으로 명시(제5조제3항)
- 나. 병원체의 분양 방법 개정(제6조제7항)
- 다. 분양의 거부, 승인 취소 조항 신설(제8조)
- 라. 분양신청서 양식 및 제출 서류 개정(별지 제1호~제7호서식)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「수산생물질병 관리법」
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

「수산생물질병의 병원체 관리 규정」 일부개정

일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호 중 "살아 있"을 "살아있"으로 하고, 같은 조 제2호 중 "국내·외"를 "국내외"로 한다.

제4조 중 "병성감정실시기관 또는 수산생물방역기관에서 병성감정"을 "병성(病性)감정실시기관 또는 수산생물방역기관에서 병성감정"으로 한다.

제5조제3항 후단 중 "경우,"를 "경우"로, "공개"를 "방역정보시스템에 공개"로 한다.

제6조제1항 중 "분양받으려고 하는"을 "분양받으려는"으로, "사전에"를 "미리"로 하고, 같은 조 제3항 중 "14일"을 "30일"로 하며, 같은 조 제4항 중 "심사결"을 "심사 결"로 하고, 같은 조 제7항 중 "그 활용결과를 수산생물방역기관의 장에게"를 "수산생물방역기관과 미리 협의하고 활용 결과로 다음 각 호의 1에 해당하는 증명자료를"로 하며, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제9항을 삭제한다.

1. 출판물 표지 및 문헌정보
2. 논문별쇄본 및 학술대회 발표 요약문
3. 특허 출원번호 및 등록번호 등

제7조제1항 중 "분양받으려고 하는"을 "분양받으려는"으로 한다.

제8조 및 제9조를 각각 제9조 및 제10조로 하고, 제8조를 다음과 같이 신설한다.

제8조(분양의 거부 및 승인 취소) ① 제6조 및 제7조의 의뢰를 받았을 때 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 분양을 거부하거나 제한할 수 있다. 이 경우, 수산생물방역기관의 장은 분양신청자에게 서류 보완 등을 요청하거나 분양거부 결정에 대해 분양신청자에게 알려야 한다.

1. 살처분 대상 질병 등 고위험성 병원체, 국내 미발생 질병 병원체, 검역현안질병 병원체 등과 같이 수산생물방역에 필요한 경우
2. 제6조제6항에도 불구하고 국익을 해친다고 판단되는 경우
3. 분양승인을 신청한 기관이 수산생물병원체 안전관리에 적합한 시설, 장비 등을 갖추지 못한 경우
4. 수산생물방역기관의 기본업무 수행에 지장이 있거나 보유량 부족 등 분양이 가능하지 않은 경우
5. 다른 법령에서 분양이 금지되어 있는 경우

② 수산생물방역기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 분양승인을 취소할 수 있다. 이 경우 수산생물방역기관의 장은 피분양자에게 취소 사실을 알려야 하며, 분양된 수산생물병원체의 폐기를 명해야 한다. 폐기명령을 받은 자는 폐기명령을 받은 날의 다음 날부터 10일 이내에 수산생물방역기관장에게 폐기 결과를 보고해야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 분양승인을 받은 경우
2. 분양승인을 받은 용도와 다르게 사용하는 경우
3. 제6조제5항부터 제7항까지의 기준을 위반한 경우

제9조(중전의 제8조)제1항 중 "위하여"를 "위해"로 하고, 같은 조 제3항 후

단 중 "당해"를 "해당"으로 하며, 같은 조 제5항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 수산생물방역기관의 장은 국가방역상 필요하다고 판단되면 현장 점검을 통하여 폐기여부를 검증할 수 있다.

제9조(중전의 제8조)제6항 및 제6항을 각각 삭제한다.

제10조(중전의 제9조) 중 "대하여"를 "대해"로, "2022년 7월 1일"을 "2024년 7월 1일"로 한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) ----- -----.
1. "병원체"란 「수산생물질병 관리법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제6호 및 제7호와 같은 법 시행규칙(이하 "시행규칙"이라 한다) 제2조에 따른 수산생물전염병을 일으키는 <u>살아 있는</u> 바이러스·세균·진균·기생충 또는 이들 미생물이 들어있는 수산생물 조직 및 진단액류 등을 말한다.	1. ----- ----- ----- ----- ----- <u>살아있</u> ----- ----- ----- -----.
2. "분양(국외분양을 포함한다)"이란 수산생물방역기관에서 <u>국내·외</u> 기관에 병원체를 제공하는 것을 말한다.	2. ----- ----- <u>국</u> <u>내외</u> ----- -----.
제4조(병원체 분리신고) <u>병성감정 실시기관 또는 수산생물방역기관에서 병성감정을 실시하여 수산생물전염병이 확인되거나 병원체를 분리한 경우 국가수산생물방역통합정보시스템(이하 "방역정보시스템"이라 한다)에 관련 정보를 입력하고 수산생물방역기관의 장에게 방역정보시스템을 통해</u>	제4조(병원체 분리신고) <u>병성(病性) 감정실시기관 또는 수산생물방역기관에서 병성감정</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

신고해야 한다.

제5조(병원체의 보존 등) ①·②
(생략)

③ 수산생물방역기관의 장은 보존관리 중인 병원체의 잠재적 가치를 잃은 것으로 인정될 경우 이를 폐기할 수 있다. 이 경우, 병원체의 폐기사항에 대한 정보를 공개해야 한다.

제6조(병원체의 분양) ① 병원체를 분양받으려고 하는 자(이하 "분양 신청자"라 한다)는 해당 병원체가 분양대상 병원체 목록에 포함되어 있는지 사전에 확인해야 하며, 분양이 가능한 병원체일 경우 별지 제1호서식 또는 별지 제2호서식의 병원체 분양신청서와 관련 서류를 수산생물방역기관의 장에게 제출해야 한다.

② (생략)

③ 수산생물방역기관의 장은 분양신청서를 접수한 날부터 14일 이내에 분양심사 결과를 분양신청자에게 통보해야 한다.

④ 수산생물방역기관의 장은 제2항에 따른 심사결과 방역상 안전하다고 판단하는 경우 별지 제3

_____.

제5조(병원체의 보존 등) ①·②
(현행과 같음)

③ -----

----- . -- 경우 -----
----- 방역
정보시스템에 공개-----
-----.

제6조(병원체의 분양) ① -----
 분양받으려는 -----

----- 미리 -----

----- .

② (현행과 같음)

③ -----
----- 30일 -----

-----.

④ _____

_____ 심사 결 _____

호서식 또는 별지 제4호서식의
분양승인서를 분양신청자에게 교
부해야 한다.

⑤·⑥ (생략)

⑦ 피분양자는 병원체를 분양한
수산물방역기관의 권익이 침해
되지 않도록 사용해야 하며, 출판
· 논문·특허 등 대외 발표와 예
방약 제조 및 진단액 생산 등에
활용한 경우 그 활용결과를 수산
생물방역기관의 장에게 제출해야
한다.

<신설>

<신설>

<신설>

⑧ (생략)

⑨ 다음 각 호의 어느 하나에 해
당하는 경우에는 수산물방역기
관의 장은 분양승인을 취소할 수
있다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법
으로 분양승인을 받은 경우

2. 분양승인을 받은 용도와 다르
게 사용하는 경우

제7조(병원체의 국외분양) ① 국외
에서 병원체를 분양받으려고 하

-----.

⑤·⑥ (현행과 같음)

⑦ -----

----- 수산물방역기관과 사전
에 협의하고 활용결과로 다음 각
호의 1에 해당하는 증명자료를 -
--.

1. 출판물 표지 및 문헌정보

2. 논문별쇄본 및 학술대회 발표
요약문

3. 특허 출원번호 및 등록번호 등

⑧ (현행과 같음)

<삭제>

제7조(병원체의 국외분양) ① -----
----- 분양받으려는 ---

는 자는 별지 제1호서식 또는 별지 제2호서식의 분양 신청서, 분양목록, 별지 제6호서식의 물질이전동의서(MTA: Material Transfer Agreement) 및 관련 자료를 수산생물방역기관의 장에게 제출해야 한다.

② (생략)

<신설>

-.

② (현행과 같음)

제8조(분양의 거부 및 승인 취소)

① 제6조 및 제7조의 의뢰를 받았을 때 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 분양을 거부하거나 제한할 수 있다. 이 경우, 수산생물방역기관의 장은 분양신청자에게 서류 보완 등을 요청하거나 분양 거부 결정에 대해 분양신청자에게 알려야 한다.

1. 살처분 대상 질병 등 고위험성 병원체, 국내 미발생 질병 병원체, 검역현안질병 병원체 등과 같이 수산생물방역에 필요한 경우

2. 제6조 ⑥항에도 불구하고 국익에 저해된다고 판단되는 경우

3. 분양승인을 신청한 기관이 수산생물병원체 안전관리에 적합한 시설, 장비 등을 갖추지 못한 경우

제8조(병원체의 관리) ① 피분양자는 병원체의 안전관리를 위하여 관리책임자와 병원체 보관장소를 지정해야 한다.

② (생 략)

4. 수산물방역기관의 기본업무 수행에 지장이 있거나 보유량 부족 등 분양이 가능하지 않은 경우

5. 다른 법령에서 분양이 금지되어 있는 경우

② 수산물방역기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 분양승인을 취소할 수 있다. 이 경우 수산물방역기관의 장은 피분양자에게 취소 사실을 알려야 하며, 분양된 수산물병원체의 폐기를 명해야 한다. 폐기명령을 받은 자는 폐기명령을 받은 날의 다음 날부터 10일 이내에 수산물방역기관장에게 폐기 결과를 보고해야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 분양승인을 받은 경우

2. 분양승인을 받은 용도와 다르게 사용하는 경우

3. 제6조 ⑤, ⑥ 및 ⑦항의 기준을 위반한 경우

제9조(병원체의 관리) ① -----
----- 위해 ---

-----.

② (현행과 같음)

③ 제1항에 따른 피분양자는 별지 제7호서식의 병원체 관리대장을 작성·보관해야 한다. 또한, 매년 당해 연도(12월 31일 기준) 병원체 보유현황을 다음 해 1월 15일까지 수산생물방역기관의 장에게 제출해야 한다.

④ (생략)

⑤ 피분양자는 병원체를 폐기한 경우에는 그 사실을 즉시 수산생물방역기관의 장에게 통보해야 한다. <후단 신설>

⑥ 제5항에 따라 병원체를 폐기하는 경우 수산생물방역기관의 장은 국가방역상 필요하다고 판단되면 현장점검을 통하여 폐기 여부를 검증할 수 있다.

⑥ 피분양자는 보관 중인 병원체를 시험연구, 예방약 제조, 진단액 생산, 검사, 병성감정 등 승인된 용도 이외의 용도로 사용해서는 안 된다.

제9조(재검토기한) 국립수산물품질관리원장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리

③ -----

-----.
- 해당 -----

-----.

④ (현행과 같음)

⑤ -----

-. 이 경우 수산생물방역기관의 장은 국가방역상 필요하다고 판단되면 현장점검을 통하여 폐기 여부를 검증할 수 있다.

<삭 제>

<삭 제>

제10조(재검토기한) -----

에 관한 규정」에 따라 2022년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

[별지 제1호서식]

수산생물전염병 병원체 분양신청서

접수번호	접수일	발급·열람일시	처리 14일 기간
신청인	기관명:	사업자등록번호:	
	성명(대표자):	생년월일:	
	대표자 주소:	전화번호:	
	사무실 소재지:	전화번호:	
분양개요	목적:	(별지 가능)	
	내용:	(별지 가능)	
	수행기관:		
총분양 개체수:			
「수산생물질병 관리법」 제12조제1항·제3항에 따라 위와 같이 수산생물전염병의 병원체 분양을 신청합니다.			
년 월 일 신 청 인 (서명 또는 인)			
국립수산물품질관리원장·국립수산물품질관리원 ○○지원장 귀하			

첨부서류	수산생물전염병 병원체 분양신청 목록 1부	수수료 없음
------	------------------------	-----------

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[별지 제2호서식]

----- 2024년 7월 1일 -----
----- 6월 30일 -----

-----.

[별지 제1호서식]

수산생물전염병 병원체 분양신청서

접수번호	접수일	발급·열람일시	처리기간 30일
신청인	기관명:	사업자등록번호:	
	대표자:	신청자(직급/직위):	
	주소:	신청자 전화번호:	
신청개요	병원체 종류/번호:		
	예: virus / SVC / ADC-SVC2022-01		
	신청 수량:		
	목적: (별지 가능)		
	내용: (별지 가능)		
	수행기관/보관장소/폐기방법:		
관리책임자(담당부서장)/사용자(성명, 직급)			
「수산생물질병 관리법」 제12조제1항·제3항에 따라 위와 같이 수산생물전염병의 병원체 분양을 신청합니다.			
년 월 일 신 청 인 (서명 또는 인)			
국립수산물품질관리원장 귀하			

첨부서류	1. 시설 규격 1부	수수료 없음
	2. 연구(사용)계획서 및 안전관리계획서 1부	
	3. 과거 병원체 관련 프로젝트 수행 여부 1부	
	4. 인력 구성 및 관련 논문실적 1부	

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[별지 제2호서식]

Application for Distribution of Pathogen of Contagious Aquatic Diseases

Application No.	Submission Date	Date of Issuance/Reading	Proceedings
Applicant	Organization	Business Registration No.	
	Name(Representative) (Last, First, Middle)	Applicant (title or position)	
	Residence Address	Applicant contact no.	
	Office Address		
Distribution Overview	Objective		
	Contents of Distribution		
	Institution		
	Total Number of Strains to be Distributed		

Under the Article 12 Clause 1 and 3 of the Law for Aquatic Organism Disease Control Act, I would like to apply for distribution of pathogen of aquatic animals disease as stated above.

Date :
Applicant :
(Signature or Seal)

Attachment: List of Pathogen of Contagious Aquatic Animal Diseases Requested to be Distributed	No. of Strains
210mm×297mm[백상지 80g]	

[별지 제3호서식]

제 호 [] 국내 수산생물전염병 병원체 분양승인서 [] 국외

신청인	기관명:	사업자등록번호:		
	성명(대표자):	생년월일:		
	대표자 주소:	전화번호:		
	사무실 소재지:	전화번호:		
분양승인 내용(별지 가능)				
일련번호	병원체 번호	일반명(학명)	병원체명	분양량

분양승인 조건:
「수산생물질병 관리법」 제12조제1항·제3항에 따라 위와 같이 수산생물 병원체의 분양을 승인합니다.

년 월 일

국립수산물품질관리원장
국립수산물품질관리원 OO지원장 직인

210mm×297mm[백상지 80g]

[별지 제4호서식]

Application for Distribution of Pathogen of Contagious Aquatic Animal Diseases

Application No.	Submission Date	Date of Issuance/Reading	Proceedings
Applicant	Organization	Business Registration No.	
	Name (Representative) (Last, First, Middle)	Applicant (title or position)	
	Address	Applicant contact no.	
	Strain / Serial no. Ex.: virus / SVC / ADC-SVC2022-01		
	Quantity		
Overview	Objective	(Attachment available)	
	Contents of Distribution	(Attachment available)	
	Institution / Storage / Disposal method		
	Manager (department head officer) / User (name, position)		

Under the Article 12 Clause 1 and 3 of the Law for Aquatic Organism Disease Control Act,
I would like to apply for distribution of pathogen of aquatic animal disease as stated above.

Date :
Applicant :
(name) (Signature or Seal)

Attachment	No. of Strains
1. Facility specification 2. Research plan & safety plan 3. Pathogen-related project list in the past 4. Research manpower & related research publication	No. is in

210mm×297mm[백상지 80g]

[별지 제3호서식]

제 호 [] 국내 수산생물전염병 병원체 분양승인서 [] 국외

신청인	기관명:	사업자등록번호:		
	성명(대표자):	신청자(직급/직위)		
	주소:	전화번호:		
분양승인 내용(별지 가능)				
일련번호	병원체 번호	병원체명	분양량	

분양승인 조건:
「수산생물질병 관리법」 제12조제1항·제3항에 따라 위와 같이 수산생물 병원체의 분양을 승인합니다.

년 월 일

국립수산물품질관리원장
국립수산물품질관리원 직인

210mm×297mm[백상지 80g]

NO. : [] Domestic Approval for Distribution of Pathogen
[] Overseas Contagious Aquatic Animal Disease

Applicant	Organization	Business Registration No.
	Name(Representative) (Last, First, Middle)	Date of Birth
	Residence Address	Tel.
	Office Address	Tel.

Resources Approved to be Distributed
(Additional papers can be attached, if needed)

Serial No.	Resources No.	Common Name(Scientific Name)	Name of Resources	Distribution Quantity

Terms of Distribution :

Under the Article 12 Clause 1 and 3 of the Law for Aquatic Organism Disease Control Act, The pathogen of contagious aquatic diseases requested above are hereby approved to be distributed

year month date

President of National Fishery Products Quality Management Service
Director General of National Fishery Products Quality Management Services ○○Regional Office

직인

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[별지 제5호서식]

[별지 제4호서식]

NO. : [] Domestic Approval for Distribution of Pathogen
[] Overseas Contagious Aquatic Animal Disease

Applicant	Organization	Business Registration No.
	Name (Representative) (Last, First, Middle)	Applicant (title or position)
	Address	Tel.

Resources Approved to be Distributed
(Additional papers can be attached, if needed)

Serial No.	Resources No.	Resources name	Distribution Quantity	

Terms of Distribution :

Under the Article 12 Clause 1 and 3 of the Law for Aquatic Organism Disease Control Act, the pathogen of contagious aquatic diseases requested above are hereby approved to be distributed

year month date

President of National Fishery Products Quality Management Service 직인

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[별지 제5호서식]

1. Provider agrees to use the following Biological Material by Recipient.
2. The Recipient should use this Biological Material only for application purposes.
3. The Biological Material will not be further distributed to others without the Provider's written consent.
4. For all written publication concerning this Biological Material, the Recipient agrees to discuss it with Provider before submission.
5. The undersigned Provider and Recipient expressly certify and

affirm that the contents of any statements made herein are truthful and accurate.

By signing below you confirm you have read and accepted the Agreement.

Provider: Date: _____
NFQS Authorized Signature for Recipient and Title
Recipient: Date: _____
Authorized Signature for Recipient and Title

[별지 제7호서식] (생 략)

[별표 1]

수산생물전염병 병원체 분양 · 국외분양 심사기준(제5조제2항 관련)

병원체 구분	심사항목	심사기준
수산생물전염병 병원체	신청기관	병성감정실시기관, 대학, 민간연구소, 국가 또는 지방자치단체가 설립한 연구기관, 동물용의약품제조업체 등
	사용 목적	국내 분양: 시험연구, 예방약 제조, 진단액 생산, 검사, 병성감정 등을 목적으로 신청한 경우 국외 분양: 1. 해양수산부장관이 인정하는 국가박역 또는 국제협력의 목적으로 국외연구기관이 수의생명자원을 분양 신청한 경우 2. 세계동물보건기구(WOAH), 세계보건기구(WHO) 등 국제기구와 협력하고 있는 국외연구기관이 공익을 위한 연구목적으로 수산생물전염병 병원체를 분양 신청한 경우 3. 해양수산부 또는 수품원과 수산과학기술교류 등에 관한 약해각서(MOU)를 체결한 외국기관이 시험연구용으로 수산생물전염병 병원체를 분양 신청한 경우 4. 수산생물전염병 병원체에 대한 실시권을 가진 외국기관이 공동연구, 검사, 예방약 제조, 진단액 생산 등을 목적으로 분양 신청한 경우
	시설 기준	「수산생물병성감정 실시기관 지정 및 운영에 관한 고시」 별표1의 시설 기준에 준함
	연구(사용)계획서 및 관련 서류	사용목적과의 부합성
	전문성	1. 과거 해당 병원체(유사 병원체를 포함한다) 관련 프로젝트 수행 여부 2. 과거 해당 병원체(유사 병원체를 포함한다) 관련 논문실적 3. 해당 병원체(유사 병원체를 포함한다) 관련 인력의 구성
	병원체 관리	1. 병원체 보관장소 지정 2. 병원체 관리책임자(담당부서장에 한정한다) 지정
	폐기 방법	병원체 특성에 맞는 적절한 방법

affirm that the contents of any statements made herein are truthful and accurate.

By signing below you confirm you have read and accepted the Agreement.

Provider: Date: _____
NFQS Authorized Signature for Recipient and Title
Recipient: Date: _____
Authorized Signature for Recipient and Title

[별지 제7호서식] (현행과 같음)

[별표 1]

수산생물전염병 병원체 분양 · 국외분양 심사기준(제6조제2항 관련)

병원체 구분	심사항목	심사기준
수산생물전염병 병원체	신청기관	병성감정실시기관, 대학, 민간연구소, 국가 또는 지방자치단체가 설립한 연구기관, 동물용의약품제조업체 등
	사용 목적	국내 분양: 시험연구, 예방약 제조, 진단액 생산, 검사, 병성감정 등을 목적으로 신청한 경우 국외 분양: 1. 해양수산부장관이 인정하는 국가박역 또는 국제협력의 목적으로 국외연구기관이 수의생명자원을 분양 신청한 경우 2. 세계동물보건기구(WOAH), 세계보건기구(WHO) 등 국제기구와 협력하고 있는 국외연구기관이 공익을 위한 연구목적으로 수산생물전염병 병원체를 분양 신청한 경우 3. 해양수산부 또는 수품원과 수산과학기술교류 등에 관한 약해각서(MOU)를 체결한 외국기관이 시험연구용으로 수산생물전염병 병원체를 분양 신청한 경우 4. 수산생물전염병 병원체에 대한 실시권을 가진 외국기관이 공동연구, 검사, 예방약 제조, 진단액 생산 등을 목적으로 분양 신청한 경우
	시설 기준	「수산생물병성감정 실시기관 지정 및 운영에 관한 고시」 별표 1의 시설 기준에 준함
	연구(사용)계획서 및 관련 서류	사용 목적과의 부합성
	전문성	1. 과거 해당 병원체(유사 병원체를 포함한다) 관련 프로젝트 수행 여부 2. 과거 해당 병원체(유사 병원체를 포함한다) 관련 논문실적 3. 해당 병원체(유사 병원체를 포함한다) 관련 인력의 구성
	병원체 관리	1. 병원체 보관장소 지정 2. 병원체 관리책임자(담당부서장이상) 지정
	폐기 방법	병원체 특성에 맞는 적절한 방법